

АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM

г. Убуд, «2» июня 2025 г. · Ubud, 2 Juni 2025

CATATAN PENERJEMAN / ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА. Dokumen ini merupakan **terjemahan kerja** dari naskah asli berbahasa Rusia, disusun untuk keperluan kuasa hukum. **Ini bukan terjemahan tersumpah** (terjemahan oleh penerjemah tersumpah). Apabila dokumen akan diajukan kepada Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan, terjemahan tersumpah perlu dipesan secara terpisah. Naskah asli Rusia tetap menjadi acuan. Angka dalam tanda ^[1] merujuk pada catatan di akhir dokumen.

Настоящий документ — **рабочий перевод** с русского оригинала, подготовленный для адвоката. **Это не присяжный перевод.** Если документ подаётся в полицию, прокуратуру или суд, присяжный перевод заказывается отдельно. Оригинал на русском языке остаётся основным текстом.

1. СТОРОНЫ	1. PARA PIHAK
Настоящее Акционерное соглашение ("Соглашение") заключено между: • Инвестор: Алексей Прокофьев, физическое лицо, паспортные данные 77 1482731 выдан 27.09.2023 МВД 77317, +6282146426911, +79852200210, aprok@gmail.com; • Партнер: Михаил Завьялов, физическое лицо, паспортные данные 75 9158895 выдан 31.08.2018 МВД 74012, +6285960644010, +79080859589, zma15051984@gmail.com; Совместно именуемые "Стороны".	Perjanjian Pemegang Saham ini ("Perjanjian") dibuat antara: • Investor: Alexey Prokofyev, orang pribadi, paspor No. 77 1482731 diterbitkan 27-09-2023 oleh MVD 77317, +6282146426911, +79852200210, aprok@gmail.com; • Mitra: Mikhail Zavialov, orang pribadi, paspor No. 75 9158895 diterbitkan 31-08-2018 oleh MVD 74012, +6285960644010, +79080859589, zma15051984@gmail.com; Selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
2. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ	2. TUJUAN PERJANJIAN
2.1. Стороны соглашаются совместно развивать и управлять бизнесом по чистке мотозлемов для водителей скутеров в Азии под юрисдикцией Индонезии при открытии компаний по мере необходимости с учетом прав и долей. 2.2. Бизнес включает установку точек сбора и скрытых лабораторий для чистки шлемов на парковках бизнес-центров и иных точках высокой проходимости. ^[1]	2.1. Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengembangkan dan mengelola usaha pencucian helm sepeda motor bagi pengendara skuter di Asia dalam yurisdiksi Indonesia, apabila perusahaan didirikan sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan hak dan bagian kepemilikan masing-masing. 2.2. Usaha tersebut mencakup pemasangan titik pengumpulan dan laboratorium tersembunyi untuk pencucian helm di area parkir pusat bisnis dan titik-titik lain dengan lalu lintas orang yang tinggi. ^[1]
3. СТРУКТУРА УЧАСТИЯ	3. STRUKTUR PENYERTAAN
3.1. Партнер владеет 65% акций Компании. ^[2] 3.2. Инвестор владеет 35% акций Компании. 3.3. В случае дополнительной инвестиции Инвестора в размере до 200 млн IDR, доля Инвестора может быть увеличена до 45%. Условия увеличения доли оформляются отдельным допсоглашением. 3.4. Антиразмывающая оговорка (anti-dilution): полная (full ratchet) — Если в будущем кто-либо инвестирует в компанию по цене ниже той, по которой инвестировал текущий инвестор, то цена его акций автоматически снижается до нового уровня.	3.1. Mitra memiliki 65% saham Perusahaan. ^[2] 3.2. Investor memiliki 35% saham Perusahaan. 3.3. Dalam hal Investor melakukan investasi tambahan sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah), bagian Investor dapat ditingkatkan menjadi 45%. Syarat-syarat peningkatan bagian tersebut dituangkan dalam addendum tersendiri. 3.4. Klausul anti-dilusi (anti-dilution): penuh (full ratchet) — Apabila di kemudian hari pihak mana pun melakukan investasi ke dalam perusahaan dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang dibayar oleh investor saat ini, maka harga saham investor tersebut secara otomatis diturunkan ke tingkat yang baru.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ	4. PENDANAAN
4.1. Инвестор: • Предоставляет инвестиции в размере 75 млн IDR на первый этап запуска.	4.1. Investor: • Menyediakan investasi sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk tahap pertama peluncuran.

• При успешной проверке прибыльности первого этапа (ключевые показатели бизнес-модели доказывают срок возврата инвестиций на новую точку не превышает 15 месяцев) может инвестировать дополнительно 100–200 млн IDR до выхода на окупаемость. • Оказывает бизнес-консультирование. • Инвестиция перечисляется физическому лицу – Партнеру и учитывается в полной мере согласно данному документу.	• Apabila pengujian profitabilitas tahap pertama berhasil (indikator kunci model bisnis membuktikan bahwa jangka waktu pengembalian investasi untuk satu titik baru tidak melebihi 15 bulan), dapat menanamkan tambahan Rp100.000.000–200.000.000 sampai tercapai titik impas. • Memberikan konsultasi bisnis. • Investasi ditransfer kepada orang pribadi – Mitra, dan diperhitungkan sepenuhnya sesuai dokumen ini.
4.2. Все инвестиции предоставляются на условиях Участвующего Преференциального капитала (Participating Preferred Equity — займ с участием в доле, займ предоставляется с интересом 2% годовых). ^[3]	4.2. Seluruh investasi diberikan dengan skema Modal Preferen dengan Penyertaan (Participating Preferred Equity — pinjaman dengan penyertaan dalam kepemilikan; pinjaman diberikan dengan bunga 2% per tahun). ^[3]
4.3. Тело инвестиции подлежит возврату за счет 50% свободного кэш-потока Компании до полного погашения.	4.3. Pokok investasi wajib dikembalikan dari 50% arus kas bebas (free cash flow) Perusahaan sampai lunas seluruhnya.
4.4. Возможность реинвестирования прибыли: реинвестирование по решению Совета акционеров.	4.4. Kemungkinan reinvestasi laba: reinvestasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pemegang Saham.
4.5. Право первоочередного участия в будущих инвестициях (Right of First Offer/Refusal) закрепляется за Инвестором.	4.5. Hak untuk ikut serta terlebih dahulu dalam investasi di masa mendatang (Right of First Offer/Refusal) diberikan kepada Investor.
5. УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ	5. PENGELOLAAN PERUSAHAAN
5.1. Партнер осуществляет оперативное управление бизнесом в рамках утвержденного бюджета и стратегии.	5.1. Mitra melaksanakan pengelolaan operasional usaha dalam kerangka anggaran dan strategi yang telah disetujui.
5.2. Стратегические решения принимаются Советом акционеров: ^[4] • Партнер (65% голосов); • Инвестор (35% голосов).	5.2. Keputusan strategis diambil oleh Rapat Pemegang Saham: ^[4] • Mitra (65% suara); • Investor (35% suara).
5.3. Ключевые решения требуют: квалифицированного большинства (75%+);	5.3. Keputusan-keputusan penting memerlukan: mayoritas berkualifikasi (75%+);
5.4. Совет утверждает: • Бюджеты; • Изменения стратегии; • Назначение/увольнение ключевых руководителей; • Сделки выше 20 млн IDR; • Реорганизацию или продажу бизнеса.	5.4. Rapat menyetujui: • Anggaran; • Perubahan strategi; • Pengangkatan/pemberhentian pimpinan kunci; • Transaksi di atas Rp20.000.000; • Reorganisasi atau penjualan usaha.
6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ	6. PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN
6.1. Партнер обеспечивает: • Прозрачный учет всех транзакций; • Предоставление ежемесячной отчетности Инвестору; • Аудит не реже одного раза в год сторонней компанией (по выбору Совета); • Онлайн-доступ к учету и всей внутренней информации проекта.	6.1. Mitra menjamin: • Pencatatan seluruh transaksi secara transparan; • Penyampaian laporan bulanan kepada Investor; • Audit sekurang-kurangnya sekali setahun oleh kantor akuntan pihak ketiga (dipilih oleh Rapat); • Akses daring terhadap pembukuan dan seluruh informasi internal proyek.
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	7. PEMBAGIAN LABA
7.1. До полного возврата тела инвестиции: • 50% свободного кэш-потока идет на погашение тела; • Остаток — на реинвестирование, резервы или распределение по решению совета акционеров.	7.1. Sampai pokok investasi dikembalikan seluruhnya: • 50% arus kas bebas digunakan untuk pelunasan pokok; • Sisanya — untuk reinvestasi, cadangan, atau pembagian berdasarkan keputusan Rapat Pemegang Saham.
7.2. После возврата: • Прибыль распределяется пропорционально долям или реинвестируется согласно решению совета акционеров.	7.2. Setelah pengembalian: • Laba dibagikan secara proporsional sesuai bagian kepemilikan atau direinvestasikan sesuai keputusan Rapat Pemegang Saham.

8. ВЫХОД И ПЕРЕДАЧА ДОЛЕЙ	8. KELUAR DAN PENGALIHAN BAGIAN KEPEMILIKAN
8.1. Lock-up период: 24 месяца с даты запуска бизнеса.	8.1. Periode lock-up: 24 bulan terhitung sejak tanggal peluncuran usaha.
8.2. Передача долей третьим лицам допускается только: • После предложения другим акционерам (ROFR); • По согласованию Совета акционеров.	8.2. Pengalihan bagian kepemilikan kepada pihak ketiga hanya diperbolehkan: • Setelah ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya (ROFR); • Dengan persetujuan Rapat Pemegang Saham.
8.3. Включить права: • Tag-Along — миноритарий может присоединиться к сделке продажи; • Drag-Along — мажоритарий может принудительно включить миноритария при продаже.	8.3. Mencakup hak-hak: • Tag-Along — pemegang saham minoritas dapat ikut serta dalam transaksi penjualan; • Drag-Along — pemegang saham mayoritas dapat mengikutsertakan pemegang saham minoritas secara paksa dalam penjualan.
8.4. Механизм оценки доли: по согласованной формуле ($EBITDA \times 2,5$);	8.4. Mekanisme penilaian bagian kepemilikan: berdasarkan formula yang disepakati ($EBITDA \times 2,5$);
9. КОНФЛИКТЫ И DEADLOCK	9. SENGKETA DAN DEADLOCK
9.1. В случае тупиковой ситуации в Совете: стороны обращаются к независимому медиатору;	9.1. Dalam hal terjadi kebuntuan dalam Rapat: para pihak menunjuk mediator independen;
9.2. Все споры подлежат разрешению: в суде по месту регистрации Компании. ^[5]	9.2. Seluruh sengketa diselesaikan: di pengadilan di tempat kedudukan Perusahaan. ^[5]
10. ФОРС-МАЖОР	10. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности на период действия обстоятельств непреодолимой силы.	10.1. Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab selama berlangsungnya keadaan kahar.
10.2. Сторона обязана уведомить другую в течение 5 рабочих дней.	10.2. Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan pihak lainnya dalam waktu 5 hari kerja.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕКОНКУРЕНЦИЯ	11. KERAHASIAAN DAN LARANGAN PERSAINGAN
11.1. Обязательство по неразглашению: • действует в течение срока действия соглашения и 3 лет после выхода.	11.1. Kewajiban menjaga kerahasiaan: • berlaku selama jangka waktu perjanjian dan 3 tahun setelah keluar.
11.2. Запрет на конкуренцию: • В течение срока участия и 2 лет после выхода.	11.2. Larangan bersaing: • Selama jangka waktu keikutsertaan dan 2 tahun setelah keluar.
12. ПРОЧЕЕ	12. LAIN-LAIN
12.1. Применимое право: [указать страну]. ^[6]	12.1. Hukum yang berlaku: [sebutkan negara]. ^[6]
12.2. Изменения и дополнения оформляются в письменной форме.	12.2. Perubahan dan penambahan dituangkan dalam bentuk tertulis.
12.3. Соглашение подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.	12.3. Perjanjian ditandatangani dalam dua rangkap, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
ПОДПИСИ	TANDA TANGAN
Инвестор: Алексей Прокофьев 02/06/2025	Investor: Alexey Prokofyev 02/06/2025
Партнер: Михаил Завьялов ^[7]	Mitra: Mikhail Zavialov ^[7]

CATATAN PENERJEMAH / PRIMECHANIA PEREWODCHIKA

1. Pasal 2.2 — “скрытых лабораторий”. Diterjemahkan secara harfiah sebagai “laboratorium tersembunyi”. Kata Rusia *скрытый* bermakna ganda: dapat berarti “tidak terlihat dari luar / tertutup bagi umum” (ruang produksi di belakang, bukan di area pajangan), dan dapat pula berarti

“disembunyikan”. Dari konteks usaha, makna yang dimaksud tampaknya adalah yang pertama. Padanan alternatif yang lebih netral: **“laboratorium tertutup”** atau **“area produksi tertutup”**. **Penerjemah tidak mengubah teks asli** dan menyerahkan pemilihan padanan kepada kuasa hukum.

2. **Istilah “Компания” / “Perusahaan”**. Digunakan dengan huruf kapital pada Pasal 3.1, 3.2, 4.3 dan 9.2, namun **tidak pernah didefinisikan** — Perjanjian tidak memuat bab definisi. Perusahaan yang dimaksud juga tidak disebut nama, bentuk badan hukum, maupun yurisdiksinya.
3. **Pasal 4.2 — “Participating Preferred Equity”**. Istilah bahasa Inggris dipertahankan sebagaimana tercantum dalam naskah asli, dengan penjelasan dalam kurung sesuai teks asli Rusia. Naskah asli sendiri menyebutnya sekaligus sebagai *modal* dan sebagai *pinjaman*.
4. **“Совет акционеров”**. Secara harfiah “Dewan Pemegang Saham”. Istilah ini bukan organ yang dikenal baik dalam hukum Rusia maupun dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang mengenal RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris). Diterjemahkan sebagai **“Rapat Pemegang Saham”** sebagai padanan terdekat; organ dengan nama tersebut tidak pernah dibentuk.
5. **Pasal 9.2**. Menunjuk pengadilan “di tempat kedudukan Perusahaan”, sedangkan Perusahaan tersebut tidak pernah didirikan.
6. **Pasal 12.1**. Kolom [указать страну] / [sebutkan negara] dalam naskah asli **dibiarkan kosong** dan tidak diisi. Penerjemah mempertahankannya apa adanya.
7. **Tanda tangan**. Dalam berkas asli, kedua tanda tangan dibubuhkan sebagai goresan tangan (vektor). Tanggal **02/06/2025** hanya tercantum pada baris Investor; pada baris Mitra tidak tercantum tanggal.

Terjemahan kerja dari bahasa Rusia ke bahasa Indonesia. Naskah sumber: berkas PDF “Акционерное соглашение”, 4 halaman, dibuat 2 Juni 2025 pukul 08:35:32 UTC, md5 2c94b6bfe27b8ff48e9e400c8658c9dd. Tidak ada bagian naskah asli yang dihilangkan, ditambahkan, atau diperbaiki. Kolom yang kosong dalam naskah asli dipertahankan kosong.

Рабочий перевод с русского на индонезийский. Исходный файл: PDF «Акционерное соглашение», 4 страницы, создан 02.06.2025 08:35:32 UTC. Ничего не опущено, не добавлено и не исправлено; незаполненные места оригинала сохранены незаполненными.